

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2947/2538

นาง วรางคณา ศิวะแพทย์ หรือรักษสุจิต
รัตน์

โจทก์

นาย เจริญ พุ่มเมือง กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 1476

ป.วิ.พ. มาตรา 55

คำฟ้องของโจทก์เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายที่จำเลยที่1ลูกจ้างจำเลยที่2ได้ก่อ
ให้เกิดความเสียหายแก่สินสมรสของโจทก์จากจำเลยที่2จึงไม่เข้ากรณีหนึ่งกรณีใด
ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1476วรรคหนึ่งระบุไว้ใน
อนุมาตรา1ถึงอนุมาตรา8แต่ประการใดและในวรรคสองได้ระบุว่าการจัดการสินสมรส
นอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งสามีหรือภริยาจัดการได้โดยมิต้องได้รับความ
ยินยอมจากอีกฝ่ายจะนั้นโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองได้โดยไม่จำต้องได้รับ
ความยินยอมจากสามี

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ที่ 1 ขับ รถยนต์บรรทุก ซึ่ง ใช้ ใน ราชการของ จำเลย
ที่ 2 ไป ตาม ถนน สาย พิษณุโลก -หล่มสัก โดย มุ่งหน้า ไป ทางอำเภอ หล่มสัก
ด้วย ความ เร็ว เมื่อ ถึง ระหว่าง หล่ม กิโลเมตร ที่ 38-39ซึ่ง เป็น ทาง ขึ้น เนิน
จำเลย ที่ 1 ได้ ห้ามล้อ และ หัก หลบ ไป ทาง ขวาเนื่องจาก มี กิ่ง ไม้ ขวาง ช่อง

เดินรถ ทำให้ รถยนต์บรรทุก เสีย หลัก ลื่นเข้าไป ใน ช่อง เดินรถ ตรงข้าม และ
ชน รถยนต์ ของ โจทก์ ซึ่ง แล่น สวน มาจน ตก ถนน ทำให้ รถยนต์ ของ โจทก์
เสียหาย ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สองร่วมกัน ชำระ เงิน 507,081.88 บาท พร้อม
ดอกเบี้ย

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ทำนอง เดียว กัน ว่า โจทก์ ไม่มี อำนาจฟ้องเพราะ ไม่
ได้ รับ ความ ยินยอม จาก สามี ฟ้องโจทก์ เคลือบคลุม จำเลย ที่ 1ได้ ขับ รถยนต์
ด้วย ความระมัดระวัง แต่ เนื่องจาก ฝนตก และ มี พายุ พัดต้นไม้ ขวาง ทาง
กะทันหัน ทำให้ รถยนต์ ลื่น ไป เฉี่ยว รถยนต์ ของ โจทก์แต่ ไม่เสีย หาย จน ไม่
สามารถ ซ่อมแซม ได้ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ชำระ
เงิน382,500 บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี ของ ต้นเงินดังกล่าว นับ
แต่ วัน ทำละเมิด (วันที่ 4 พฤษภาคม 2533) เป็นต้น ไปจนกว่า จะ ชำระ เสร็จ ให้
แก่ โจทก์

จำเลย ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลย ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง รับฟัง ได้ว่า จำเลย ที่ 2 เป็นนายจ้าง จำเลย
ที่ 1 ขณะ เกิดเหตุ จำเลย ที่ 1 ขับ รถยนต์บรรทุก ไป ใน ทางการที่ จ้าง ของ
จำเลย ที่ 2 ชน รถยนต์ โจทก์ ได้รับ ความเสียหาย มี ปัญหา จะ ต้องวินิจฉัย ตาม
ฎีกา จำเลย ที่ 2 ว่า โจทก์ มีอำนาจ ฟ้อง หรือไม่ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม หรือไม่
จำเลย ที่ 1 ขับ รถยนต์บรรทุก โดยประมาท เลินเล่อหรือไม่ และ ค่าเสียหาย มี

เพียงใด ปัญหา แรก ที่ ว่า โจทก์ มีอำนาจ ฟ้องหรือไม่ นั้น คดี นี้ แม้ ข้อเท็จจริง จะปรากฏว่า ขณะ โจทก์ ยื่นฟ้องโจทก์ เป็น หญิง มี สามี และ ไม่มี หนังสือ ให้ ความยินยอม จาก สามี ก็ ตาม แต่ข้อเท็จจริง ตาม ทางนำสืบ ของ จำเลย ที่ 2 จำเลย ที่ 2 รับ ว่า รถยนต์คัน หมายเลข ทะเบียน ก-3851 พิษณุโลก ตาม ฟ้อง เป็น สินสมรส ระหว่างโจทก์ กับ นาย สุรศักดิ์ รัชส์สุจิตรัตน์ สามี โจทก์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ ระบุ ให้ คู่สมรส สามารถ จัดการ สินสมรสที่ จะ ต้อง ได้รับความยินยอม จาก อีกฝ่าย ก็ แต่ ใน กรณี เป็น การ จัดการสินสมรส ที่ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ตาม ที่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1476 วรรคหนึ่ง ระบุไว้ ใน อนุมาตรา 1 ถึง อนุมาตรา 8 เท่านั้นซึ่ง เมื่อ ได้ พิจารณา จาก คำฟ้อง ของ โจทก์ ใน คดี นี้ แล้ว จะ เห็น ได้ว่าเป็น การ ฟ้อง เรียก ค่าเสียหาย ที่ จำเลย ที่ 1 ลูกจ้าง จำเลย ที่ 2ได้ ก่อ ให้ เกิด ความเสียหาย แก่ สินสมรส ของ โจทก์ จาก จำเลย ที่ 2ไม่ เข้า กรณี หนึ่ง กรณี ใด ใน อนุมาตรา 1 ถึง อนุมาตรา 8 ดัง ที่กฎหมายบัญญัติ ไว้ ดังกล่าว ข้างต้น แต่ ประการใด และ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังกล่าว ข้างต้น นี้ เอง ใน วรรคสอง กลับได้ ระบุ ไว้ ชัดเจน ว่า การ จัดการ สินสมรส นอกจาก กรณี ที่ บัญญัติ ไว้ใน วรรคหนึ่ง สามี หรือ ภริยา จัดการ ได้ โดย มิต้อง ได้รับความ ยินยอมจาก อีกฝ่าย อันเป็น การ ยืนยัน ให้กระทำ ได้ อีก ด้วย ฉะนั้น โจทก์ จึงมีอำนาจ ฟ้อง จำเลย ทั้ง สอง ได้ โดย ไม่จำเป็นต้อง ได้รับความ ยินยอม จาก สามี "

พิพากษายืน

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชรโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในหน่วยงานของรัฐจะมีบุคลากรอยู่ 2 ประเภทคือ 1.ข้าราชการประจำ 2.ลูกจ้าง ลูกจ้างได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 2.1 ลูกจ้างประจำ 2.2 ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรทั้งสองประเภทนี้หากทำละเมิดในระหว่างปฏิบัติงานให้แก่หน่วยราชการแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาได้วินิจฉัยออกเป็น 2 แนวคือ ก.ข้าราชการหากข้าราชการในสังกัดไปกระทำละเมิดในระหว่างปฏิบัติงานซึ่งได้กระทำการตามหน้าที่การงานของหน่วยราชการแล้วหน่วยราชการจะต้องรับผิดชอบด้วยแต่เป็นการร่วมรับผิดชอบโดยผลของกฎหมายมาตรา 76 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิใช่เป็นการรับผิดชอบในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 769/2505 ได้วินิจฉัยว่าความสัมพันธ์ระหว่างกรมกระทรวงในรัฐบาลและข้าราชการในกรมกระทรวงนั้นมีขึ้นโดยกฎหมายฝ่ายปกครองได้แก่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนเป็นต้นรวมตลอดถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงที่ออกตามอำนาจในกฎหมายนั้นๆ และคำสั่งกฎและระเบียบแบบแผนที่ทางราชการได้วางไว้หาใช่มีขึ้นโดยกฎหมายแพ่งว่าด้วยเอกเทศสัญญาเช่นจ้างทำของจ้างแรงงานหรือตัวการตัวแทนไม่ทั้งนี้เพราะลักษณะของการก่อตั้งสิทธิที่ดีการใช้สิทธิที่ดีและการระงับไปซึ่งสิทธิที่ดีกฎหมายฝ่ายปกครองและกฎหมายฝ่ายแพ่งมีลักษณะแตกต่างกันอยู่ในตัวและตามสภาพของกฎหมายนั้นๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกรมกระทรวงกับข้าราชการประจำทั่วไปนั้นมิได้เป็นคู่กรณีแสดงเจตนาตกลงกระทำนิติกรรมหรือสัญญาอันใดต่อกันหากแต่บุคคลใดจะเข้ามารับราชการก็ต้องมีคุณสมบัติและต้องมีการปฏิบัติตามที่กฎหมายฝ่ายปกครองกำหนดไว้ค่าสินจ้างตอบแทนเช่นเงินเดือนก็ดีกว่าบังคับบัญชาการรักษาวินัยการออก

จากราชการก็ดีและสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญก็ดีย่อมเป็นไปตามกฎหมายฝ่ายปกครองกำหนดไว้เช่นกันการทั้งหลายเหล่านี้หาได้เป็นไปเพราะผลของนิติกรรมหรือสัญญาแต่อย่างใดไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาตั้งกล่าวได้ว่าวินิจฉัยโดยอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่123/2504นอกจากคำพิพากษาดังกล่าวแล้วยังมีคำพิพากษาในแนวเดียวกันอีก เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่341/25263208/2528และ5079/2533เป็นต้น ข.ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยในเรื่องความรับผิดชอบระหว่างลูกจ้างทั้งสองประเภทกับหน่วยงานของรัฐว่าเป็นความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่1811-1812/2516วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ว่าลูกจ้างของกรมทางหลวงแผ่นดินประจำหน่วยควบคุมและตรวจสอบวัสดุก่อสร้างทางซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์วินิจฉัยดินหินกรวดไม่มีหน้าที่ในการขับรถยนต์ได้ขับรถยนต์ของกรมทางหลวงแผ่นดินไปล้างโดยช่างตรีผู้บังคับบัญชาใช้ให้ไปเมื่อล้างเสร็จได้ขับรถกลับที่พักแต่ระหว่างทางได้ขับรถแวะไปเอาของที่บ้านพี่สาวและเกิดชนกับรถยนต์อื่นโดยประมาทเป็นเหตุให้คนตายแม้ลูกจ้างนั้นไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขับรถยนต์แต่การนำรถไปล้างก็โดยผู้บังคับบัญชาใช้ให้ไปและการล้างรถก็เป็นกิจการของกรมทางหลวงแผ่นดินย่อมถือได้ว่าลูกจ้างนั้นได้กระทำละเมิดในทางการที่จ้างของนายจ้างซึ่งกรมทางหลวงแผ่นดินซึ่งเป็นนายจ้างจะต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิด นอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่159/2520,2483/2527วินิจฉัยไว้แนวเดียวกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ก็เช่นเดียวกันจำเลยที่1เป็นลูกจ้างของหน่วยงานราชการเมื่อจำเลยที่1ได้กระทำละเมิดโดยขับรถบรรทุกไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่2จำเลยที่2ในฐานะเป็นนายจ้างจึงต้องร่วมรับผิดชอบด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425 ศิริชัย วัฒนโยธิน